『방배5구역 조합원을 위한 세무 설명회』

〔내용 : 양도소득세·상속세·증여세·종합부동산세〕

2026년 8월 22일

세 담 세 무 법 인
대표세무사 김해숙

《 목 차 》

Ⅰ. 양도소득세 일반 P. 3 ~ P. 10

Ⅱ. 정비사업(조합원) 양도소득세 P. 11 ~ P. 19

Ⅲ. 재건축 아파트 준공 후 양도소득세 P. 20 ~ P. 27

Ⅳ. 상속세, 증여세 일반 P. 28 ~ P. 31

Ⅴ. 종합부동산세 P. 32 ~ P. 35

Ⅵ. 2026. 8. 3. 세제개편안 P. 36 ~ P. 46

Ⅰ. 양도소득세 일반

1. 1세대 1주택 비과세 요건

1세대 1주택의 비과세를 받기 위해서는 거주자인 1세대가 양도일 현재 국내에 1주택을 2년 이상 보유 후 양도하는 경우 양도소득세 비과세를 적용받는다.

단, 2017.8.3. 이후 취득 당시에 조정대상지역에 있는 주택의 경우에는 해당주택의 보유기간이 2년 이상이고 그 보유기간 중 거주기간이 2년 이상인 것에 한하여 비과세된다.

① 1세대

거주자 및 그 배우자가 그들과 같은 주소 또는 거소에서 "생계"를 같이하는 자와 함께 구성하는 가족단위를 말함. 다만, 거주자가 30세 이상, 배우자가 사망·이혼, 사업소득·근로소득·기타소득 등을 합한 금액이 기준 중위소득의 40% 이상인 경우에는 배우자가 없어도 1세대로 봄(소세령 152의3, 소세칙70)

② 1주택

허가 여부나 공부상의 용도구분과 관계없이 "**사실상" 주거용으로 사용하는 건물**을 말함(소세법 88조 7호)

※ 주거용 오피스텔, 지방(시골)에 소유하는 주택, 복합건물(상가+주택)의 주택 등도 1세대 1주택 비과세 판단시 주택 수에 들어감으로 양도 전에 꼭 확인해야함!!

※ 2주택 중 1주택의 건물만을 동일세대가 아닌 자에게 증여한 경우

☞ **1세대 1주택을 판정함에 있어 주택과 그 부수토지를 동일세대원이 아닌 자가 각각 소유하고 있는 경우 그 부수토지의 소유자는 주택을 소유한 것으로 보지 아니하는 것이나, 주택을 실질적으로 소유하면서 공부상 "명의"만 달리한 경우에는 공부상의 명의에 관계없이 주택을 "소유"한 것으로 보는 것이다**
(서면5팀-918, 2007.3.21. *부동산-32, 201.9.11. *조심 2015서3782, 2017.3.15.)

③ 보유, 거주기간

보유기간의 확인은 당해 주택의 등기부등본 또는 토지·건축물대장등본 등에 의하며, **거주기간의 확인은 주민등록표상의 전입일자부터 전출일까지의 기간에 의한다**. 이때 불분명한 경우는 실제 거주기간에 따른다

※ 2017.8.2.이전에 취득한 조정대상지역 주택을 재건축하여 2017.8.3. 이후 준공한 경우「소득세법 시행령」제154조 제1항의 1세대 1주택 비과세 거주요건을 적용하지 않음 (사전-2018-법령해석재산-0149)

2. 일시적 1세대 2주택

1세대가 국내에 소유한 1주택을 양도하기 전에 새로운 주택을 취득함으로써 일시적으로 2주택이 된 경우에도 양도소득세가 비과세 된다. 이 경우 종전주택을 취득한 날부터 1년 이상 지난 후에 새로운 주택을 취득하고, 새로운 주택을 취득한 날부터 3년 이내에 종전 주택을 양도하는 경우에 한하여 비과세를 적용하는 것이다.

〈개정〉 조정대상지역 내 일시적 2주택자에 대한 양도세·종부세 1세대 1주택 특례 기간 단축 (3년→2년)

〈적용시기〉 '26.8.4. 이후 주택 신규취득하고 시행일('26.10.1.) 이후 종전주택 양도분부터 적용

3. 노부모 봉양을 위한 1세대 2주택

1주택을 보유하고 1세대를 구성하는 자가 1주택을 보유하고 있는 60세 이상의 직계존속을 동거봉양하기 위하여 세대를 합침으로써 1세대가 2주택을 보유하게 되는 경우, 합친 날부터 10년 이내에 먼저 양도하는 주택은 이를 1세대 1주택으로 보아 소세령 154 ①(비과세)을 적용한다.

① 세대 합침의 요건

1주택을 보유하고 있는 **60세 이상의 직계존속**을 동거봉양하기 위하여 세대를 합침으로써 1세대가 2주택을 보유하게 되는 경우 적용

② 먼저 양도하는 주택의 비과세요건

먼저 양도하는 주택에 관하여 1세대 1주택의 비과세 요건을 갖추어야 됨

③ 직계존속의 연령 판정기준일

세대 합가에 따른 1세대 1주택을 적용함에 있어 **직계존속의 연령 판정은 세대 합가 일을 기준**으로 한다

④ 합가한 후 분가하였다가 다시 합가한 경우의 기산일

세대가 다른 1주택을 가진 아들과 1주택을 가진 노부모가 세대를 합했다가 다시 분가 하였다가 다시 세대를 합친 경우에는 그 **최종 합친 날로부터 10년 이내**인 비과세 요건을 갖춘 1주택을 양도하는 경우에는 노부모 봉양합가의 1세대 1주택 특례 규정이 적용된다

4. 고가 · 저가 양도

1. 저가 양도 · 양수(상증법 35)

구분	과세요건	증여재산가액
①특수관계자간 거래 (상증법 35 ①)	(시가 - 대가)≧시가×30% 와 3억원 중 적은 금액 (상증령 26 ②)	(시가 - 대가)-(시가×30% 와 3억원 중 적은 금액) (상증령 26 ②)
②특수관계 아닌 자간 거래 (상증법 35 ②)	(시가 - 대가)≧시가×30% (상증령 26 ③)	(시가 - 대가)-3억원 (상증령 26 ④)

---------- 《사례》----------

◎ 시가 10억원인 자산을 특수관계인에게 6억원에 양도한 경우

10억원-6억원-3억원(10억원×30%와 3억원 중 적은 금액)=1억원 : 증여재산가액

10억원-1억원=9억원 양도가액

---

2. 고가 양도 · 양수(상증법 35)

구분	과세요건	증여재산가액
①특수관계자간 거래 (상증법 35 ①)	(대가 - 시가)≧시가×30% 와 3억원 중 적은 금액 (상증령 26 ②)	(대가 - 시가)-(시가×30% 와 3억원 중 적은 금액) (상증령 26 ②)
②특수관계 아닌 자간 거래 (상증법 35 ②)	(대가 - 시가)≧시가×30% (상증령 26 ③)	(대가 - 시가)-3억원 (상증령 26 ④)

---------- 《사례》----------

◎ 시가 5억원인 자산을 특수관계인에게 10억원에 양도한 경우

10억원-5억원-1.5억원(5억원×30%와 3억원 중 적은 금액)=3.5억원 : 증여재산가액

10억원-3.5억원=6.5억원 양도가액

---

5. 기타

① 상속으로 인한 1세대 2주택

상속받은 주택(조합원입주권·분양권을 상속받은 경우 : 사업 완료 후 신축주택 포함)과 일반주택을 국내에 각각 1개씩 소유하고 있는 1세대가 일반주택을 양도하는 경우에는 국내에 1주택을 소유한 것으로 보아 양도소득세를 "비과세"한다. 이 경우 "**상속받은 주택**"**이란 일반주택 보유 상태에서 상속받은 주택을 말함.**

※ **상속개시 당시 보유한 일반주택에 대해서만 비과세 특례 (2013.2.15 이후 일반주택을 취득하여 양도하는 분부터 적용)**

② 혼인으로 인한 1세대 2주택

1주택을 보유하는 자(남 또는 여)가 1주택을 보유하는 자(여 또는 남)와 "혼인"함으로써 1세대가 2주택을 보유하게 된 경우, 각각 **혼인한 날부터 10년(2024.11.12. 이후)이내**에 먼저 양도하는 주택은 이를 1세대 1주택으로 보아 양도소득세를 비과세함.

③ 배우자 또는 직계존비속의 증여자산에 대한 이월과세

"거주자"가 양도일부터 소급하여 **10년이내에** 그 배우자 또는 직계존비속으로부터 증여받은 자산의 양도차익을 계산할 때 양도가액에서 공제할 취득가액 및 필요경비는 증여자의 당초 취득가액을 기준으로 계산함.

※ **2023.1.1. 이후 이월과세 : 10년** (1997.1.1 이후 이월과세 : 5년)

6. 1세대 2주택의 주택 중과제외 대상 주택

1) 지역기준 주택(중과제외) : 소세령 167의10 ① 1호

지역구분 ○ 주택의 양도 당시 기준시가(토지+건물)	○ 수도권 및 광역시 · 세종시	○ 광역시 중 군지역 ○ 경기도 중 읍 · 면지역 ○ 세종시 중 읍 · 면지역	○ 기타 지역
3억원 초과	대상	대상	대상
3억원 이하	대상	**제외**	**제외**

2) 장기임대주택 등(중과 제외) : 소세령 167의10 ① 2호

- 장기임대주택(소세령 167의3 ① 2호)
- 감면대상 장기임대주택·신축임대주택·미분양주택(소세령 167의3 ① 3호)
- 장기사원용 주택(소세령 167의3 ① 4호)
- 감면대상 공익사업용 주택·미분양주택·신축감면주택(소세령 167의3 ① 5호)
- 국가유산주택(소세령 167의3 ① 6호)
- 상속주택(소세령 167의3 ① 7호)
- 저당권 등으로 취득한 주택(소세령 167의3 ① 8호)
- 장기어린이집(소세령 167의3 ① 8호의 2)

3) 근무상 형편 등의 주택(중과 제외) : 소세령 167의10 ① 3호

4) 실수요 목적으로 취득한 수도권 밖의 주택(중과 제외) : 소세령 167의10 ① 4호

5) 삭제

6) 삭제

7) 소송으로 취득한 주택(중과 제외) : 소세령 167의10 ① 7호

8) 삭제

9) 소형주택(중과 제외) : 소세령 167의10 ① 9호
- 주택의 양도 당시 기준시가가 1억원 이하인 주택.
(도정법에 따른 정비사업조합으로 지정·고시된 지역 등은 제외)

10) 일반주택(중과 제외)
1세대가 소세령 167의10 ① 1호부터 7호〔위 1) ~ 7)〕까지의 규정에 해당하는 주택을 "제외"하고 1개의 주택만을 소유하고 있는 경우 그 해당 주택(소세령 167의 10 ① 10호)

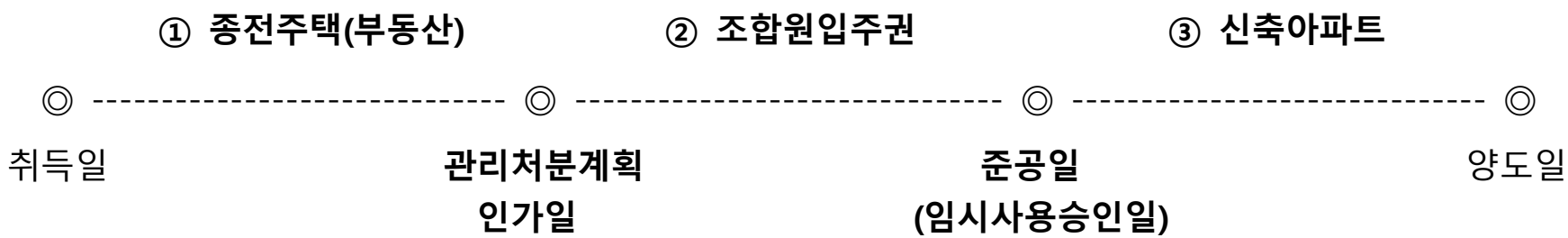
11) 조정대상지역의 공고가 있은 날 이전에 매매계약한 주택(중과 제외)

12) 소형 신축주택·수도권 밖 준공 후 미분양 주택 및 인구감소지역 주택의 취득주택(중과 제외)

Ⅱ. 정비사업(조합원) 양도소득세

1. 재개발·재건축의 입주권의 범위(관리처분계획인가일~재건축사용승인일)

양도소득의 범위를 판정함에 있어 「도시 및 주거환경정비법」제 48조의 “관리처분 계획의인가일”부터 당해 재개발 또는 재건축아파트의 사용검사필증교부일(사용검사 전에 사실상 사용하거나 사용승인을 얻은 경우에는 그 사실상의 사용일 또는 사용승인일)까지는 이를 부동산을 취득할 수 있는 권리로 보아 양도소득세를 과세하는 것이다.



① 종전주택(부동산) : 취득일 ~ 관리처분계획인가일 전
② 조합원입주권 : 관리처분계획인가일 ~ 준공일전(임시사용승인일전)
③ 신축아파트 : 준공일(임시사용승인일) ~ 양도일

2. 재개발·재건축아파트 입주권 양도의 특례(1세대 1주택 비과세 요건)

조합원입주권(소득세법 제88조 9호)을 1개 보유한 1세대가 다음 각목의 어느 하나의 요건을 충족하여 양도하는 경우 해당 조합원입주권을 양도하여 발생하는 소득은 양도소득세를 과세하지 아니한다. 다만, 해당 조합원입주권의 양도당시 실지거래가액이 **12억원을 초과**하는 경우에는 양도소득세를 "과세"한다(소득세법 89 ① 4호)

(1) 양도일 현재 "다른 주택" 또는 "분양권"을 보유하지 아니할 것

(2) 양도일 현재 1조합원 입주권 "외"에 1주택을 보유한 경우로서 해당 1주택을 취득한 날부터 3년 이내에 해당 조합원입주권을 양도할 것

※ 보유 및 거주기간 계산

① 원칙 : 취득일 ~ 관리처분계획인가일

② 예외 : 취득일 ~ 철거일(실제로 거주한 주택인 경우)

3. 재개발·재건축아파트의 보유기간, 거주기간 계산

① 원 조합원인 경우(관리처분계획인가일 현재 조합원)

▶ 재개발, 재건축아파트가 준공(사용검사일, 가사용승인일, 실제입주일 중 빠른 날)이 되면 **당초 취득한 시점**부터 재건축공사기간 및 양도일까지의 기간을 합산하여 산정한다.

② 원 조합원이 아닌 경우(관리처분계획인가일 이후 입주권을 취득한 승계 조합원)

▶ 재개발, 재건축에 의한 조합원 입주권을 취득하여 신축 후 양도하는 경우 신축주택의 취득시기는 **준공일(사용검사일, 가사용승인일, 실제입주일 중 빠른 날)**을 취득시기로 본다.

따라서 재건축입주권을 취득하여 준공 후 양도하는 경우 보유기간의 기산일은 입주권의 취득일이 아니라 **신축주택의 준공일**이다.

※ 관리처분계획인가일 이후 재건축 · 재개발 입주권을 취득한 경우 1세대 1주택 비과세 요건은 준공일(임시사용승인일)부터 보유, 거주 기간이 계산됨으로 꼭 기억해야 함!!

4. 재개발·재건축사업 시행기간 동안 대체주택을 취득한 후 대체주택을 양도하는 경우 비과세 요건

국내에 1주택을 소유한 1세대가 그 주택에 대한“주택재개발사업 또는 주택재건축사업”수행기간 동안 거주하기 위하여 다른 주택(이하 “대체주택”이라 한다)을 취득한 경우로서 **다음 각 호(1, 2, 3)의 요건을 모두 갖춘 후** 대체주택을 양도하는 때에는 이를 1세대 1주택으로 보아 1세대 1주택 비과세를 적용한다.

(1) **대체주택취득시기** : 재개발사업,재건축사업 또는 소규모재건축사업,가로주택정비사업,자율주택정비사업의 **사업시행인가일 이후 대체주택을 취득하여 1년 이상 거주할 것**

(2) **대체주택양도시기** : 재개발사업,재건축사업 또는 소규모재건축사업,가로주택정비사업,자율주택정비사업의 관리처분계획 등에 따라 취득하는 주택이 **완성되기 전 또는 완성된 후 3년 이내에 “대체주택”을 양도할 것**

(3) **신축주택에서 거주요건** : 재개발사업,재건축사업 또는 소규모재건축사업,가로주택정비사업, 자율주택정비사업의 관리처분계획 등에 따라 취득하는 주택이 **완성된 후 3년 이내에 그 주택으로 세대 전원이 이사하여 1년 이상 “계속” 거주할 것**

5. 재개발·재건축사업으로 주택의 일부 환지청산금을 교부받은 경우

환지청산금의 양도시기는 최종적으로 청산금을 수령할 당시는 목적물이 확정되지 아니한 상태이므로 **소유권 이전 고시한 날의 익일**을 기존주택의 양도일로 보아 양도소득세를 신고, 납부해야 한다.

① 조합원분양 환급금 양도소득세 비과세 대상 조합원

▶관리처분계획인가일(2016.7.13)이전 취득한 조합원 중 권리가액이 12억원 초과되지 않으며

① 관리처분계획인가일 현재 2년 이상 보유

② 소유권 이전고시일 현재 1세대 1주택 보유 (준공주택)

② 소유권 이전고시일 현재 **대체주택 보유시 2주택**으로 환급금 양도소득세 1세대 1주택 적용을 받을 수 없음.

따라서 대체주택을 소유권 이전 고시일 이전에 양도해야 환급금에 대한 1세대 1주택 적용 받음

※ 소유권 이전고시일 현재 주민등록상 같이 되어 있는 동거가족(부모, 형제, 자녀 등)의 보유 주택은 주택 수 판정시 합산하므로, 소유권 이전고시일 전에 주민등록을 분리하여 각각 독립세대로 거주해야 1세대 1주택 적용을 받을 수 있음

예) 재건축조합원(1주택)+동거가족(1주택)=2주택으로 과세됨

6. 환급금 양도소득세 과세 대상 조합원

① 관리처분계획에 의한 권리가액이 분양금액을 초과하여 환급금을 받는 조합원.
⇒ 권리가액(15억) - 분양금액(13억) = 환급금(2억)

② 관리처분계획변경 또는 정비사업정산으로 추가환급금을 받는 조합원.
⇒ 당초환급금(2억) + 추가환급금(1억) = 정산환급금(3억)

③ 당초 관리처분계획에 분담금을 납입하였으나, 관리처분계획변경 또는 정비사업 정산 등으로 초과환급금을 받는 조합원.
⇒ 당초분담금(8천) - 추가환급금(1억)= 정산환급금(2천)

④ 관리처분계획변경 또는 정비사업정산 등으로 발생하는 추가분담금은 당초환급금에서 차감하여 양도소득세 계산합니다.
⇒ 당초환급금(2억) - 추가분담금(1억) = 정산환급금(1억) : 과세 대상

⑤ 관리처분계획변경 또는 정비사업정산 등으로 당초분담금을 초과하지 않는 추가 환급금은 양도소득세 해당하지 않습니다.
⇒ 당초분담금(3억) - 추가환급금(1억) = 정산분담금(2억) : 과세 대상 아님

7. 환급금 양도소득세 신고기한

- 분양환급금은 **이전고시일 다음달부터 2개월 이내**
  (계약금, 중도금, 잔금으로 분할하여 수령시기가 다른 경우 포함)

※ (예) 신고기한 : 2026.12.30일 이전고시인 경우 신고기한은 2027.2.28

8. 양도소득세 신고 구비서류

① 조합원 공급계약서(분양계약서) 사본
☞ 1+1 분양자는 2개 분양계약서

② 권리가액, 분담금 및 환급금 변경통지서

③ 취득시 매매계약서 사본
※ 2003.6.14일 투기지역으로 지정되기 전 취득한 경우로 취득시 매매계약서를 분실하여 매매계약서가 없는 경우 **세법에서 정한 환산취득가액 사용 가능.**
⇒ 재건축전 취득한 종전 부동산 주소만 알면 됨

④ 재건축전 취득한 종전부동산 취득세, 등록세, 법무사수수료, 중개수수료 영수증등 사본

⑤ 주민등록등본 1통

⑥ **주민등록초본(본인, 배우자 및 동거가족) 각각 1통(전 주소 포함) : 1세대 1주택자인 경우**

9. 재건축, 재개발 환급금 양도소득세 계산 절차

① 양도가액 : 환급받은 금액

② 환급금 상당 취득가액 : 아래 금액

⇒ 최초 주택 등 취득가액 × (환급금/권리가액)
(환산취득가액) *취득시 계약서가 없는 경우

③ 환급금 필요경비 : 아래 금액

⇒ 최초 주택 등 취득시 필요경비 × (환급금/권리가액)
개산공제(취득시기준시가×3%) *취득시 계약서가 없는 경우

④ 양도차익 : ①양도가액 - ②환급금 상당 취득가액 - ③환급금 상당 필요경비

고가주택양도차익 : 위 ④양도차익 ×〔(권리가액-12억)/권리가액〕
(★1세대 1주택인 경우)

⑤ 장기보유특별공제 : ④양도차익×보유, 거주기간 세율 (* 2주택 이상 보유 조합원은 장특공제 배제됨)

⇒ 보유기간, 거주기간 : 재건축전 주택 취득일 ~ 소유권이전 고시일까지 통산

⑥ 양도소득금액 : ⑤양도차익 - 장기보유특별공제

⑦ 양도소득기본공제 : 2,500,000

⑧ 과세표준 : ⑥양도소득금액 - ⑦양도소득기본공제

⑨ 세　　율 : 누진세율 (*소유권 이전고시일 익일 기준 2주택 및 3주택 이상인 조합원은 중과적용으로 20%, 30% 가산됨)

⑩ 산출세액(양도소득세) : ⑧과세표준×⑨세율

⑪ 지방소득세 : 위 ⑩번 양도소득세의 10%

※ **환산취득가액** : 2003.6.14일 투기지역으로 지정되기 전 취득한 경우로 취득시 매매계약서를 분실하여 매매계약서가 없는 경우 **세법에서 정한 환산취득가액 사용 가능.**

$$\text{⇒ 환산취득가액 : 권리가액} \times \frac{\text{취득시 기준시가}}{\text{관리처분계획인가일 기준시가}}$$

Ⅲ. 재건축 아파트 준공 후 양도소득세

가. 청산금 지급하고 재건축아파트 양도한 경우

1. 양도가액 : 부동산 매매가액

2. 취득가액 : ①+②

① 구주택 취득가액(취득시 매매계약서)

② 구주택 취득관련 취득세, 등록세, 중개수수료, 법무사등기비용 등

3. 필요경비 : ①+②+③

① 재개발·재건축 등 청산금 납부금액(조합원 공급계약서, 청산금 정산통지서)

② 신축주택 소유권보존 취득세 및 법무사 수수료

③ 양도시 중개수수료

4. 양도차익 : 1.양도가액 - 2.취득가액 - 3.필요경비

① 관리처분계획인가전 양도차익 : 권리가액 - 기존건물과 부수토지의 취득가액 - 기타 필요경비

② 관리처분계획인가후 양도차익 : 양도가액 - (권리가액+납부한청산금) - 기타필요경비

㉠ **<u>기존부동산분</u>** 관리처분계획인가후 양도차익

(장기보유특별고제 : 취득일 ~ 양도일)

$$\Rightarrow \text{관리처분계획인가후 양도차익} \times \frac{\text{권리가액}}{\text{권리가액 + 납부한 청산금}}$$

㉡ **<u>청산금납부분</u>** 관리처분계획인가후 양도차익

(장기보유특별공제 : 관리처분계획인가일 ~ 양도일)

$$\Rightarrow \text{관리처분계획인가후 양도차익} \times \frac{\text{납부한청산금}}{\text{권리가액 + 납부한 청산금}}$$

◉ **기존건물분 양도차익 : 위 ① + ㉠**

◉ **청산금납부분 양도차익 : 위 ㉡**

5. 장기보유특별공제

① 기존건물분

- 보유기간 : 기존주택 취득일부터 신축주택 양도일까지 보유기간을 통산
  (공사기간도 보유기간에 포함)
- 거주기간 : 기존주택 취득일부터 신축주택 양도일까지 거주기간을 통산
  (공사기간은 거주기간 불포함)

② 청산금 납부분

- 보유기간 : 관리처분계획인가일부터 신축주택 양도일까지 보유기간
- 거주기간 : 준공 후 신축주택의 거주기간만 계산함

※ 1세대 1주택인 경우(3년 보유, 2년 이상 거주시)

① 보유 연 4%, 거주 연 4% (10년, 최대 80%)

※ 1세대 2주택이상인 경우 장기보유특별공제 배제, 중과세율 적용(2026.5.10.일부터)

나. 1주택자가 (1+1) 2주택을 취득하는 경우

종전주택가격의 범위 또는 종전 주택의 주거전용면적의 범위에서 2주택을 공급할 수 있고, 이 중 1주택은 주거전용면적을 60제곱미터 이하로 한다. 다만, 60제곱미터 이하로 공급받은 1주택은 제86조제2항에 따른 **이전고시일 다음 날부터 3년이 지나기 전에는 주택을 전매(매매·증여나 그 밖에 권리의 변동을 수반하는 모든 행위를 포함하되 상속의 경우는 제외한다)하거나 전매를 알선할 수 없다.**

(도정법 제76조 제1항 제7호 라목)

① 1주택자가 (1+1)조합원 입주권을 취득한 경우 사업시행인가 후 대체주택를 취득한 경우 **대체주택에 대한 비과세를 적용 받을 수 없음**

② 1주택자가 (1+1)조합원 입주권을 취득한 후 준공된 2주택 중 **먼저 양도하는 주택은 2주택으로 양도세 과세**

③ 공유 중이던 기존주택이 재건축되어 (1+1) 2채의 신축주택을 분양받은 후 서로 1채씩 단독 소유로 지분 정리시 **공유물 분할에 해당되어 양도소득세 과세 대상에 해당되지 아니함**

(기획재정부 재산세제과-849, 2021.09.28.)

- **단, 상호지분청산시에 시가차액에 관한 정산을 하는 경우 그 정산된 부분은 양도소득세 과세대상에 해당하는 것이며, 무상인 경우에는 증여세 과세됨**

〈공유물 분할에 대한 계산 사례〉

◎ 부와 자녀가 공유 중이던 기존주택으로 재건축되어 (1+1) 2주택을 각각 1/2지분 공동 소유하고 있음.
소유권 이전고시일 이후 3년이 지난 후 공유물 분할에 의해 A는 자녀 소유로, B는 부의 소유로 함.

구분	분양면적(㎡)	소유지분	분양가액	권리가액	분담금	소유권이전고시후 3년경과시점가격
A	59.86	1/2	1,055,750,000	631,022,482	424,727,518	50억
B	101.9	1/2	1,579,450,000	1,579,450,000	-	25억
합계		1	2,635,200,000	2,210,472,482	424,727,518	75억

* 자녀 지분금액 : (50억+25억)×1/2지분=37.5억 / * 부 지분금액 : (50억+25억)×1/2지분=37.5억

- A (자녀)소유 : 37.5억(지분금액) - 50억(A아파트 시세) = -12.5억(부족한 금액)
- B (부모)소유 : 37.5억(지분금액) - 25억(B아파트 시세) = 12.5억(남는 금액)

따라서 A(자녀)는 B(부)에게 차액 12.5억원을 정산해야 함. 즉, 12.5억원을 부에게 주면 부는 양도소득세(2주택 중과)를 납부해야 하며, 12.5억원을 부에게 주지 않는 경우에는 증여세가 과세됨.

다. 재건축 준공후 아파트 양도시 주의 사항

1. **청산금을 납부한 1세대 1주택자인 경우** 청산금납부분에 대한 양도소득세 절세를 위해 **준공 후 2년 이상 거주 후 양도시** 장기보유특별공제를 연 4% 적용 받을 수 있음. 즉, 관리처분계획인가일 ~ 양도시까지 보유기간 연 4%, 거주기간 연 4% 받음.

2. 기존에 주택이 아닌 나대지, 상가를 보유하다 관리처분계획으로 조합원입주권을 취득하여 아파트를 보유한 경우 또는 관리처분계획인가일(2016.07.13.일)이후 조합원입주권을 상속, 증여, 매매 등으로 승계 취득한 경우 보유, 거주기간은 조합원입주권을 취득한 날이 아니라 **준공일(가사용승인일)**부터 기산됨

3. 기존주택 소유자인 원조합원이 청산금(분단금)을 납부한 경우로 아파트의 부수토지가 기존주택 부수토지보다 증가한 경우, 증가한 부수토지의 비과세 요건 및 보유기간, 세율 등은 **준공일(가사용승인일)**부터 기산됨
   예) 50㎡(기존주택 부수토지) ⇒ 60㎡(신축아파트 부수토지), 증가된 부수토지 10㎡의 취득시기는 준공일임.

4. 재개발 · 개건축을 통하여 취득한 아파트에 관한 조합원 공급계약서 및 권리가액, 분담금이 변경된 경우 변경통지서 등의 서류는 잘 보관하셔야 됨. 오랜 시간이 흘러 조합 사무실이 청산되어 없어지면 분실된 관련 서류를 찾기 어려움. 따라서 분실된 서류가 있는 경우는 조합 청산전에 미리 요청하여 챙겨 두어야 됨.

※ 양도소득세 세율 및 장기보유특별공제

① 양도소득세 세율(2026.8.22 현재)

구 분	과세표준	세 율	누진공제
1년 미만보유 주택	-	70%	단일세율
1년 미만보유 상가	-	50%	단일세율
2년 이상보유 (주택, 상가) 일반세율	1,400만원 이하	6%	-
	5,000만원 이하	15%	126만원
	8,800만원 이하	24%	576만원
	1.5억원 이하	35%	1,544만원
	3억원 이하	38%	1,994만원
	5억원 이하	40%	2,594만원
	5억원 초과	42%	3,594만원
	10억원 초과	45%	6,594만원
미등기 자산	-	70%	-
비사업용 토지 등	**-**	**일반세율+10% 가산**	**-**

※ 다주택자 양도소득세 중과(2026.5.10.일부터)

- **2주택 : 누진세율+20%, 3주택이상 : 누진세율+30%**
- **장기보유특별공제 적용 배제**

② 2년미만 보유한 부동산, 부동산에 관한 권리, 주택(부수토지포함)세율

보유기간	주택외 부동산	주택, 조합원입주권, 주택분양권
1년 미만	50%	70%
1년 이상 2년미만	40%	60%

▶ 장기보유특별공제

1세대 1주택 자(3년 이상 보유)	일반건물 등(3년 이상 보유)
거주시 : 연 8%, 3년 24%, 10년 80% 비거주시 : 연 2%, 3년 6%, 15년 30%	연 2%, 최대 30%(15년 이상) (3년 6%, 15년 이상 30%)

Ⅳ. 상속세, 증여세 일반

1. 상속 및 증여재산의 평가

- **시가가 원칙** : 시가로 인정되는 것이란 상속개시일 또는 증여일(이하 "평가기준일"이라함) 전후 6개월(증여재산일 경우에는 평가기준일 전 6개월부터 평가기준일 후 3개월까지, 이하 "평가기간"이라 함)이내의 기간 중 매매 · 감정 · 수용 · 경매 또는 공매가 있는 경우에 확인되는 가액을 말한다(상증령 49①).

- 유사재산의 매매사례가액이 없는 경우에는 감정평가를 하여 증여세 신고를 하는 것이 좋음.
(부동산 중 기준시가 10억원 이하의 것은 하나의 감정기관 감정가액, 부동산 중 기준시가 10억원 이상의 것은 둘 이상의 감정기관 감정가액의 산술평균가액)

2. 상속세, 증여세 재산공제

◎ 증여 - 배우자 : 6억원, 직계존비속 : 5천만원(미성년자 2천만원), 기타친족 : 1천만원

◎ 상속 - 일괄공제 : 5억원, 배우자공제 : 5억(최대30억)

※ 미성년자 : 민법 제4조(성년) : **사람은 19세로 성년에 이르게 된다.**
- 만 19세 미만인 자는 혼인을 했더라도 미성년자에 해당한다(국심 2001전 2217)

3. 혼인·출산 증여재산공제

- 직계 존속으로부터 10년 이내에 세금 없이 받을 수 있는 증여금액 5,000만원(성년)외에 추가로 세금 없이 받을 수 있음.

① 혼인 증여재산공제

㉠ 증여자 : 직계존속
㉡ 공제한도 : 1억원
㉢ 증여일 : 혼인신고일 전후 2년 이내(총 4년)

② 출산 증여재산공제

㉠ 증여자 : 직계존속
㉡ 공제한도 : 1억원
㉢ 증여일 : 출생일(입양신고일)부터 2년 이내

※ 통합공제한도 1억원 : 혼인공제(한도 1억원)+출산공제(한도 1억원)

4. 상속세, 증여세 세율

구 분	과세표준	세 율	누진공제
	1억원 이하	10%	-
	1억원 ~ 5억원	20%	10,000,000
※ 동일인 증여분은 10년간 합산 과세됨	5억원 ~ 10억원	30%	60,000,000
	10억원 ~ 30억원	40%	160,000,000
	30억원 초과	50%	460,000,000

5 상속세, 증여세 신고,납부

① 신고기한

- 상속세 신고기한 : 상속개시일이 속하는 달의 말일부터 6개월 이내
- 증여세 신고기한 : 증여받은 날이 속하는 달의 말일부터 3개월 이내

② 연부연납 : 납부세액이 2천만원 초과시 적용

- 상속세 연부연납기간 : 10년(2022.1.1. 이후)
- 증여세 연부연납기간 : 5년(2024.1.1. 이후)

③ 납세담보의 제공

㉠ 금전
㉡「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제4조 제3항에 따른 국채증권 등 대통령령으로 정하는 유가증권
㉢ 납세보증보험증권
㉣ 토지, 건물

※ 연부연납에 따른 가산금 : **연 3.1%(2025.3.21. 이후)**

Ⅴ. 종합부동산세

1. 과세기준일

종합부동산세의 과세기준일은「지방세법」제114조에 따른 **재산세의 과세기준일(매년 6월 1일)**로 한다(종부세법 3)

2. 주택에 대한 과세

① 과세대상인 경우

㉠ 아파트가 일시적으로 다른 용도로 사용된 경우
㉡ 주택의 소수지분만 보유한 경우
㉢ 주택 중 부수토지만 소유한 경우
㉣ 지역주택조합이 취득한 주택을 주택조합 명의로 등기된 경우
㉤ 종교단체가 종교사업에 직접 사용하는 주택아 아닌 경우

② 과세대상 아닌 경우

㉠ 재개발 · 재건축사업 정비구역 내 철거예정주택
㉡ 근린생활시설을 주택으로 불법 용도변경한 경우

3. 부부공동명의 1주택자 특례

- 과세기준일 현재 거주자인 부부가 공동으로 1주택만을 소유하고, 다른 세대원은 주택을 소유하지 않은 경우 한함

구분	특례적용	특례미적용
납세의무자	지분율이 높은 사람(동일한 경우 선택)	각각 납세의무자
공제금액	12억원	각각 9억원
세액공제	최대 80%(고령자공제+장기보유공제)	-

* 고령자 공제 : 만 60세 이상(20%), 만 65세 이상(30%), 만 70세 이상(40%)
* 장기보유공제 : 5년 이상(20%), 10년 이상(40%), 15년 이상(50%)

※ 부부 공동명의 1주택자에 대한 1세대 1주택으로 특례 신청 기간
⇒ **매년 9월 16일부터 9월 30일까지**

4. 세액계산의 요약(※과세기준일 : 매년 6월 1일)

구분	**주택분**	종합합산 토지분	별도합산 토지분
공시가격 -	**공시가격 합계액**	종합합산 토지 공시가격 합계액	별도합산 토지 공시가격 합계액
공제금액 ×	**9억원(1주택자 : 12억원)** **※ 법인 : 공제없음**	5억원	80억원
공정시장가액비율	**2022년 이후 : 60%**	2022년 이후 : 100%	2022년 이후 : 100%
= 종부세 과세표준	**주택분 과세표준**	종합합산 토지분 과세표준	별도합산 토지분 과세표준
× 세율	**○ 일반세율(2주택이하) : 0.5%~2.7%** **○ 중과세율(3주택이상) : 0.5%~5.0%** **※ 일반법인 : 일반(2주택이하 : 2.7%)** **중과(3주택이상 : 5.0%)**	1% ~ 3%	0.5% ~ 0.7%
= 종부세액	**주택분 세액**	종합합산 토지분 세액	별도합산 토지분 세액
- 공제할 재산세액	재산세로 부과된 세액 중 종합부동산세 과세표준금액에 부과된 재산세상당액 ⇒ 과세대상 유형별(주택분, 종합합산 토지분, 별도합산 토지분)로 구분하여 계산		

= 산출세액	**주택분 산출세액**	종합합산 토지분 산출세액	별도합산 토지분 산출세액
- 세액공제 (1세대1주택자)	**○ 고령자 공제 : 만 60세 이상(20%), 만 65세 이상(30%), 만 70세 이상(40%)** **○ 장기보유 공제 : 5년 이상(20%), 10년 이상(40%), 15년 이상(50%)**		
세부담상한액	○ 직전연도 총세액 상당액(재산세액+종합부동산세액)×상한율(150%)		
	150% **※일반법인 : 상한 적용 배제**	150%	150%
납부할 세액	**○ 각 과세유형별 세액의 합계액** **○ 250만원 초과시 분납 가능(6개월)** **※ 농어촌특별세 : 종합부동산세액의 20%**		

VI. 2026. 8. 3. 세제 개편(안)

1. 장기 거주 1주택에 대한 양도소득세 기본공제 확대(소득법)

- **10년 이상 거주한 양도가액 30억원 이하 1세대 1주택의 양도세 기본공제 상향(연250만원 → 연2,500만원)**
  ※ 인별 · 양도 물건별 공제안분 적용
  (부부 공동명의는 각각 적용, 특수관계인간 양도 및 비거주자는 적용 제외)

〈적용시기〉 2027.1.1. 이후 양도하는 분부터 적용

2. 고령 1주택자에 대한 한시적 양도소득세 과세특례 신설(조특법)

- 65세 이상 1주택자가 수도권 주택1」을 처분하고, 비수도권 이주시
  '**27년 50%(5억원 한도),** '**28년 30%(3억원 한도) 양도세 감면2」**

1」 5년 이상 거주한 주택으로서 양도일 현재 2년 이상 계속 거주중인 주택
2」 양도일부터 5년내 수도권 이주시 또는 수도권 주택 취득시 감면세액 추징

〈적용시기〉 2027.1.1. 이후 양도하는 분부터 적용

3. 장기보유특별공제 제도 이원화 및 명칭 변경(소득법)

- 현행 장기보유특별공제를 주택 / 주택 외로 이원화하여 주택은 “장기거주 소득공제”, 주택 외는 “소득공제”로 명칭변경

〈적용시기〉 2028.1.1. 이후 양도하는 분부터 적용

4. 주택 장기보유특별공제(개정안) “장기거주소득공제” 개편(소득법)

❶ 거주지원을 위해 현행 보유공제를 거주공제로 전환

- 1세대 1주택자 : 보유 연4%(최대40%) +거주 연4%(최대40%)
  → 거주 연 8%(최대80%)

- 다주택자 비조정대상지역* : 보유 연2%(최대30%)→거주 연2%(최대30%)

  * 다주택자가 조정대상지역 소재 주택 양도시에는 장특공제 배제 중으로 거주공제도 배제

❷ 공제수준 합리화를 위해 장기거주소득공제 한도 신설
(’28 20억원→’29이후 10억원)

❸ 1년 유예 후 단계적으로 시행

구분	2027년 (현행과 같음)	2028년	2029년~
1세대 1주택자	거주 연 4%, 보유 연 4% (10년, 최대 80%)	**거주 연 6%, 보유 연 2%** (10년, 최대 80%)	**거주 연 8%** (10년, 최대 80%)
다주택자 (비조정대상지역)	보유 연 2% (15년, 최대 30%)	보유 연 1% 또는 거주 연 2% (15년, 최대 보유 15% 또는 거주 30%)	**거주 연 2%** (15년 ,최대 30%)
공제한도	(한도 없음)	**20억원**	**10억원**

〈적용시기〉 2028.1.1. 이후 양도하는 분부터 적용

5. 다주택자의 조정대상지역 주택에 대한 양도세 중과 한시 완화(소득세법)

○ 종부세 정상화에 따른 매도기회 부여 위해 다주택자의 조정대상지역 주택*에 대한 양도세 중과를 '27~'28년간** 한시 완화

* 2년 이상 보유 / ** '26년 중 중과를 적용받은 양도분도 포함

〈중과세율〉	현행	2027년	2028년	2029년
2주택자	+20% 가산	**+5% 가산**	**+10% 가산**	**+20% 가산**
3주택 이상자	+30% 가산	**+10% 가산**	**+15% 가산**	**+30% 가산**

〈적용시기〉 2027.1.1. 이후 양도하는 분부터 적용

〈특례규정〉 중과세율이 적용된 2026년 양도분도 2027.1.1 이후 예정 · 확정신고시 중과세율 완화(2주택+5%가산, 3주택 이상+10% 가산)적용

6. 비사업용 토지 과세 정상화

① 개인 비사업용 토지에 대한 양도세 **장특공제 적용 배제**(소득법)

- 개인이 보유한 비사업용 토지에 대해 양도세 장특공제(최대 30%) 적용 배제

② 비사업용 토지 양도차익에 대한 소득세·법인세 중과세율 상향(소득법·법인법)

- 비사업용 토지에 대한 소득세·법인세 중과세율을 10%p 상향

* (소득세) 기본세율(6~45%) + 10%p → 20%p (법인세) 추가과세 세율 10% → 20%

③ 종합합산 토지에 대한 종합부동산세 세율 조정(종부세법)

- 종합합산 토지 최고세율 인상 (3% → 4%)

과세표준	현 행	개 정 안
15억원 이하	1%	(현행과 같음)
15~45억원 이하	2%	
45억원 초과	**3%**	**4%**

〈적용시기〉 2028.1.1. 이후 양도하는 분부터 적용

7. 부득이한 사유 등으로 비거주한 기간을 거주기간으로 인정(소득법·종부세법)

* (양도세) 장기거주소득공제의 공제율 계산에 적용 **('28.1.1. 이후 양도분부터 적용)**
  (종부세) 1세대 1주택자 거주공제의 공제율 계산 및 기본공제 산정시 거주용 주택 해당 여부에 적용
  ('27.1.1. 이후 종부세 납세의무 성립분부터 적용)

※ 양도소득세: ❶,❷,❸,❹ 적용 / 종합부동산세: ❶,❷ 적용

❶ 1년 이상 계속하여 거주 중인 주택에서 부득이한 사유*로 다른 시·군으로 주거이전시 이로 인한 비거주 기간을 거주기간으로 인정 (최장 3년)

* 취학(고등학교·대학교), 직장변경·전근, 질병(1년 이상 치료·요양), 전학(학교폭력 피해), 해외체류(취학·직장변경·전근), 부모봉양(60세 이상 직계존속 동거봉양) 등

❷ **재개발·재건축*으로 취득한 신축주택은 정비사업으로 인한 공사기간**의 1/2을 거주기간으로 인정**

* **관리처분계획 인가일 현재 1년 이상 거주 중인 주택**
** 관리처분계획 인가일부터 신축주택 입주가능일까지 기간

❸ 다주택자 양도세 중과, 1세대 1주택 양도세 특례 적용시 주택 수 산정에서 제외되는 일부 특례주택*은 해당 특례주택 보유기간**을 거주기간으로 인정

* 지방저가주택, 인구감소(관심)지역 주택세컨드 홈, 준공 후 미분양주택 등

** 기존 보유주택과 특례주택을 동시에 보유한 기간에 한함

❹ 등록임대주택* 중 ㉠건설임대주택, ㉡매입임대주택(단, 조정대상지역 소재 아파트 제외)의 임대기간을 거주기간으로 인정(연 2%, 최대 30%)

- 소득령 §167의3①(2) 중과 배제 임대주택

〈적용시기〉 2028.1.1. 이후 양도하는 분부터 적용

8. 종합부동산세 개편(안)

1. 주택분 종합부동산세 과세대상 조정(종부세법)

- (1세대 1주택자) **주택가액** 공시가격**14억원**(시가약 20억원) **초과시 종부세 부과**
- (그 외) **주택가액 합계액** 공시가격**9억원**(시가약 13억원) **초과시 부과**(현행 유지)

〈적용시기〉 '27.1.1. 이후 납세의무가 성립하는 분부터 적용

2. 주택분 종합부동산세 기본공제금액 조정(종부세법)

- (1세대 1주택자) **거주용 1주택 : 기본공제금액 12억원 → 14억원**
  비거주 1주택 : 기본공제금액 12억원 → 9억원
- (그 외) **기본공제금액 : 4억원 + (5억원 ×** $\frac{\text{거주용 주택가액}}{\text{주택가액 합계액}}$ **)**

〈적용시기〉 '27.1.1. 이후 납세의무가 성립하는 분부터 적용

3. 주택분 종합부동산세 공정시장가액비율 인상(종부세법 · 종부령)

○ **1세대 1주택자**, 지방 1·2주택자 : 60% → ('27이후) **70%**

○ **3주택자 등*** : 60% → ('27) **70%** → ('28이후) **80%**

* 3주택 이상 보유자, 조정대상지역 주택 보유자(1세대 1주택자는 제외)

4. 주택분 종합부동산세 세율을 주택가액 기준으로 일원화(종부세법)

○ **세율 체계를 '주택수 기준'**에서 **'주택가액 기준'**으로 **단계적 일원화**하고, **과세표준 6~12억원 구간의 세율을** 인상 (1.0% → 1.3%)

과세표준	현 행		'27년		'28년~
	1·2주택	3주택 이상	1·2주택	3주택 이상	모든 주택
3억원 이하	0.5%		(좌 동)		(좌 동)
3~6억원	0.7%		(좌 동)		
6~12억원	**1.0%**		**1.3%**		
12~25억원	**1.3%**	2.0%	**1.5%**	2.0%	**2.0%**
25~50억원	**1.5%**	3.0%	**2.0%**	3.0%	**3.0%**
50~94억원	**2.0%**	4.0%	**2.7%**	4.0%	**4.0%**
94억원 초과	**2.7%**	5.0%	**3.5%**	5.0%	**5.0%**

〈적용시기〉 '27.1.1. 이후 납세의무가 성립하는 분부터 적용

5. 종합부동산세 1세대 1주택자 세액공제(보유 · 연령) 개편(종부세법)

❶ 거주 지원을 위해 **보유기간에 따른 공제**(보유공제)를 **거주기간에 따른 공제**(거주공제)로 전환*

* '27년은 현재 보유공제의 1/2과 거주공제 중 높은 공제율 적용

❷ **세액공제 한도 신설**('27 800만원 → '28이후 600만원)

구 분	현 행			'27년			'28년~		
1주택자 세액공제	연령별 공제	60세~	20%	연령별 공제	60세~	(현행과 같음)	연령별 공제	60세~	(현행과 같음)
		65세~	30%		65세~			65세~	
		70세~	40%		70세~			70세~	
	보유공제	5년~	20%	**보유/거주** 공제 중 **선택**	5년~	10%/20%	**거주**공제	5년~	20%
		10년~	40%		10년~	20%/40%		10년~	40%
		15년~	50%		15년~	25%/50%		15년~	50%
	공제율 한도		80%	공제율 한도		80%	공제율 한도		80%
공제 한도	(한도 없음)			**800만원**			**600만원**		

〈적용시기〉 '27.1.1. 이후 납세의무가 성립하는 분부터 적용

6. 종합부동산세 세부담 상한* 조정(종부세법)

* 해당연도 보유세(재산세·종부세)가 직전연도의 150%를 초과하지 않도록 종부세 제한

ㅇ 종합부동산세(주택분·토지분) 세부담 상한 인상(150%→200%)

7. 종합부동산세 납부유예* 확대(종부세법)

* 주택 처분·상속 등 시점까지 납부 유예 (신청요건: ①1세대 1주택자, ②60세 이상 또는 5년 이상 보유, ③총급여 7,000만원(종합소득금액 6,000만원) 이하, ④종부세액 100만원 초과)

❶ 납부유예 신청 요건 중 **소득요건을 완화**(1,000만원 상향)하고,종부세 부담이 큰 **고령자의 거주용 1주택*** 은 **소득요건 미적용**

* 10년 이상 거주한 65세 이상인 1주택자로서 보유세가 소득의 10% 이상인 경우

❷ 납세담보로 **납세보증보험 제공**시 보증보험료를 한도로 **납부유예 이자상당가산액 감면**